

1500756-09.2019.8.26.0344
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Comarca: Marília
Foro: Foro de Marília
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/02/2022
... - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
CARLOS RENE FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Gustavo Ferrari

Vistos.

O Ministério Público pugnou a declaração de extinção da punibilidade de CARLOS RENE FERREIRA pela prescrição da pretensão punitiva.
Consta dos autos que o autor do fato teria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Marília Foro de Marília 2ª Vara Criminal
Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata CEP: 17519-902 - Marília - SP
Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500756-09.2019.8.26.0344 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500756-09.2019.8.26.0344
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
CARLOS RENE FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Gustavo Ferrari

Vistos.

O Ministério Público pugnou a declaração de extinção da punibilidade de CARLOS RENE FERREIRA pela prescrição da pretensão punitiva.
Consta dos autos que o autor do fato teria incorrido no art. 28 da Lei de Drogas, cujo prazo prescricional é de 02 (dois) anos, segundo o artigo 30 da referida Lei. Considerando que o fato teria ocorrido em 16 de julho de 2018 e decorridos mais de três anos sem verificação de marco interruptivo, forçosa a extinção da punibilidade pela prescrição. Nesse sentido:

APELAÇÃO - Posse de drogas para consumo pessoal - Tipo descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Prazo prescricional específico, previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/06 - Lapso temporal, entre os fatos e o recebimento da denúncia, superior ao prazo de 02 (dois) anos estabelecido na legislação especial, no citado dispositivo

- Prescrição em abstrato consumada antes de ser recebida a peça inicial acusatória
- Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, julgando-se extinta a punibilidade. (TJSP; Apelação Criminal 3011967-62.2013.8.26.0510; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).

Assim sendo, acolho a manifestação do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade de CARLOS RENE FERREIRA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 30 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Oportunamente, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

P.R.I.C

Marília, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA